一、舊法

1.古禮：六禮中前四禮＝納采→問名→納吉→納徵（後二禮係成婚儀注＝請期、親迎）

2.唐律、明律 以交換婚書或收受聘財為婚約之成立要件

3.大理院4上432：立婚書或承受聘財者，婚約始合法成立

二、性質

1.订立方式无限制，非結婚要件

2.不要式、不要物契約

3.非身分契約，身分契約係發生身分效力之契約

↳身分契約有要式性原則（ex：結婚、兩願離婚、收養、終止收養）

4.非債权契約 ⇒ 双方不生債权債務关係

三、法定要件

1.当事人自行订定（§972）

(1) 須双方意思表示一致（SC18上2082例–停）

(2) 不得代理，若代理无須解除，自始当然无效（32院2555、23院1174、SC22上1999例）

(3) SC29渝上618例：姑姪親非§1所称之習慣

(4) §170於此不適用，若当事人追认則认新订婚約（秀、SC 20上783例–廢、33上1723例、37上8219例）
无权代理得追认生效

2.達法定订婚年齡（§973）

(1) 舊法（109§973）：男17岁，女15岁 ⇒ 与§980差1岁恰可銜接

(2) 新法（§973）：皆17岁 ⇒ 男女平等

(3) 違反

A.類推§989：当事人或法代得撤銷（戴、棋）

↳林：§989立法目的在避免无效婚之發生，保护婚生子女亦為但書之目的 ⇒ 订約无身分法效关係，应无保护婚約之必要

B.林：§973為禁止规定（禁止早婚，攸关公益）⇒ §71 无效（34院2182、SC32上1098例、史、胡長清、趙鳳喈、邱聰智）

3.未成年人订婚應得法代同意（§974）（SC 23上3187例）

(1) 可默示同意（ex：法代於未成年人订婚到場无異议）（SC27滬上38例）

(2) 无代替同意之法，僅能等待成年，但父母代订婚雖屬无效然視作同意，達订婚年齡後承认时无須再同意（36院解3399）

(3) 違反

A.效力未定說（曹傑、趙）⇒ 无明文回歸§79

B.法代有撤銷权說（棋、戴）：非財產上行為，不適用總則 ⇒ 類推107§981、§990（皆已刪），而於後承认僅撤銷权消滅

C.无效說（林、宋）：§973无似§989无效 ⇒ §974无似§990无效 ⇒ §71（SC32上2857例：婚約非第三人所得撤銷，因无請求权）

4、非禁婚親（類推§983）

5、无配偶（類推§985）

6、非詐欺脅迫 ⇒撤銷

(1) 類推§997：6月內向法院請求撤銷（戴）

(2) §92：僅須意思表示，无須訴訟（林）

7、可附附款（ex：條件、期限）

(1) 逾期未給付聘金為解除條件：✓（大理院8年）

(2) 无違公序良俗或婚約純潔性（ex：原配偶死亡、与原配偶離婚、鉅額違約金）

四、效力

1、結婚之預約⇒不生身分关係

2、民訴§32①、③、307Ⅰ① 未婚配偶身分之取得⇒民法上仍不生身分关係

3、仍可成立家屬（22院959）

4、双方无同居义務（SC23上937例）

5、訂婚後結婚前所生子女仍為非婚生子女（§1064、1065）

6、不得請求強迫履行（§975），拒絕僅有損賠請求权（§978）（23院1135、SC 27 渝上695例）

五、无效（僅§979-1明文）

1、林：違反§973、§974

2、效果

(1) 自始无效

(2) §979-1 贈与物返还請求权

(3) 損賠

六、撤銷（僅§979-1明文）

1、事由

(1) 類推婚姻撤銷之原因（戴、樸）：§991、995、996、997

(2) 僅詐欺脅迫說（林）：§973、974 无效非得撤銷，§995不能人道与其類推毋寧類推§976Ⅰ⑦重大事由⇒剩詐欺脅迫

2、方式：非類推§997⇒意思表示即可（§92），无須起訴（史、林）

3、未成年人撤銷

(1) 應得法代同意說（史）

(2) 无須法代同意說（通）：詐欺脅迫訂約應令其單獨撤銷⇒同意权对未成年人不利⇒應认无須同意

4、效力

(1) 溯及既往（不同於結婚撤銷之不溯及既往 ⇒ 无身分行為特殊性，不影响第三人）

(2) 返还贈与物（§979-1）

(3) 損賠

七、解除

1. 死亡

2、合意解除：法未明文但无不许之理（合意订婚自得合意解約）

3、法定解除事由（§976Ⅰ）⇒ 6例示 1概括

① 订婚後再与他人订、結婚

(1) 24院1271、30院2191：无論敘均得撤銷，但不得对他人婚約撤銷

(2) 成立在後之婚約

A. 史：以受詐欺為由撤銷（§93）

B. 楨：不得撤銷，惟有詐欺則以§976Ⅰ⑦撤銷

C. 林：後婚約之当事人即使非以受詐欺為由而以回復單一婚約為由以§976Ⅰ⑦解除亦无不可

② 故違結婚期約

(1) SC 22上 3025例：一方对婚約時期故意違背者

(2) 屆期不履行可征无結婚誠意 ⇒ 雖不得強迫履行，他方仍得解約

(3) 楨：準用§254 須經催告始得解約

(4) 戴：婚約係身分契約，性質上不宜準用債編

③ 生死不明滿一年

(1) 知其仍生存但位置不明不成立

(2) §976Ⅱ ⇒ 縱1年後音訊已通，他方仍得主張解除权已發生无須為意思表示，而拒絕履行

④ 有重大不治之病

(1) 須經客观医学判斷，疾病种類在所不問

(2) 订婚前已有者，亦可解除，惟他方明知有爭议

A、否定說（戴、陳）：婚約之解除僅生損賠問題，而因有§978 故採否定說

B、肯定說（楨、史、林、胡）：立法理由－個人幸福，若有故意隱瞞自有被詐欺撤銷
↳ 史：亦得按此款解除

⑤ 婚約订定後与他人合意性交

(1) 通姦罪廢除前亦不成罪，因婚約不生身份关係

(2) 強姦他人无此款適用 ⇒ ⑥、⑦ 解除

(3) 订婚前明文无此款適用

⑥ 訂婚後受徒刑宣告

(1) 史、林、棋：品性有虧且損及他方名譽

(2) 罰金之宣告无此款適用，死刑舉輕明重類推此款

⑦ 有其他重大事由者

(1) 概括規定→斟酌當事人背景依一般社会通念判斷，认有不可期待其維持婚約而進入婚姻关係之情事者

A、訂婚後登徵婚啟事(放蕩)

B、侮辱他方父母

C、非处女不屬之

(2) 不能期待他方之履行者亦有此款適用 (ex：成為禁婚親)

⑧ 舊法：訂婚後成為殘廢 (108§976Ⅰ⑥)、有花柳病或有其他惡疾 (108§976Ⅰ⑤)

⑨ ①、②、⑤、⑥ 採有責主义；③、④ 採无責主义；⑦為概括規定，无有无責之区分 (林) (戴、棋：⑦係无責主义)

⑩ 双方均有解除权時，双方同時解除殊難像→一方解除後婚約即消滅，他方則无行使之可能

⑪ 戴：⑦發生時本人亦得解約 (林反对：明文僅他方得解除)

⑫ 无§1053適用→事前同意或事後宥恕均仍得解除→注意有无濫用解除权 (林、戴、棋)

4、方式

(1) 不要式行為→无須起訴、書面→向他方為意思表示即可

(2) 无時效限制

(3) 若已結婚即不得再以有解除事由解除婚約 (SC 29 渝上 609 例)

(4) 未成年

A、受領无須但行使須同意說 (戴、棋)；§1049 立法意旨

B、无須同意說 (史、林)

(A) 解約自由原則，不應因未成年人異其待遇，且无法阻止他方解約→有時對未成年人有害而利於他方，有所不公 (史)

(B) §1049但離婚為契約行為，解除婚約為單独行為，難類推 (林)

(C) 有法定離婚原因未成年人即得單独訴請離婚，无須法代同意 (家事§2②、14Ⅱ)，解除婚約應適用之

(D) §976Ⅱ：无須為意思表示→得為解除時起不受婚約拘束→生死不明滿一人、心神喪失人有爭议

a、向法代為意思表示說 (戴、棋) → 不適用§976Ⅱ

b、直接不受拘束說 (林)：解除权具一身專屬性不得由法代代為受理意思表示→適用§976Ⅱ

八、損賠

1、无效：不得依違反婚約請求損賠 (SC33上6127例)

(1) 否定說：如有贈与財物，自有§979-1，應无財產上損害 (戴)

(2) 肯定 類推§247 (史)：對非因过失信賴婚約為有效致受損害他方負損賠責任

(3)肯定類推§977：須相对人有过失，请求权人无过失

(4)肯定類推§999（林、通、楨）：婚約非債权契约，且§999包含財產上及非財產上損害，更能保护被害人

2、撤銷（通：肯定说）

(1)肯定類推§977：須相对人有过失，请求权人无过失（戴東雄）

(2)肯定類推§999（林、通、楨、戴）：婚約非債权契约，且§999包含財產上及非財產上損害，更能保护被害人⇒非財產上損賠為一身專屬

(3)肯定類推§114Ⅱ（史）

A、通：§113、114Ⅱ為贅文，有架空其他请求权之虞（ex：§184、245-1、179、767）

B、損賠範圍此條解釋上亦不含精神上損賠⇒若使用此條对婚姻上之主要非財產上損害不得求償，对当事人不利

3、合意解除：除負損賠金條件外无§978適用（SC 57台上428例）

4、法定解除

(1)請求权人未必為解除婚約者（ex：A重大不治，B出軌，B訴請離婚，僅A得向B請求）

(2)双方均有过失、皆无过失則皆不得求償（林、郭振恭、楨）（§977Ⅰ）

A、林：§999Ⅰ、1056Ⅰ皆不以請求权人无过失為限，但§977不採，於立法論上不当

B、史：若為同一重大事由双方均有过失有§217

↳林：立法論上可行，解釋論上不妥

(3)过失非注意义務之違反，而是对解除原因之發生有无过失

(4)範圍：限積極損害（ex：飯店订金⇒預期禮金不屬之）

(5)§979-2：2年時效

(6)具一身專屬性，例外可由契約承諾或已起訴請求之（§977Ⅲ）

(7)未成年

A、法代无責说（林）：非侵权 or 債務不履行⇒法代无連帶責任（77.4.5(77)廳民一0458號函）

B、法代有責说（史）：法代未同意則婚約无效，同意後自有§221 $\xrightarrow{適用}$ §187負連帶損賠責任

5、違反（§978）

(1)§979-2：2年時效

(2)具一身專屬性，例外可由契約承諾或已起訴請求之（§979Ⅱ）

(3)§978以未解除為限⇒若已解除則按§976、977

(4)損賠後之解除

A、楨：損賠後婚約終了，无再履行之問題⇒請求§978時即含有解除之意思表示

B、林：應廢除§978、979，若有一方不履行則按§976Ⅰ⑦解除即可

六、贈与物返还（§979-1）

1、舊法（74年）：无此條⇒
SC 47台上1469例（解）：聘金係附負担之贈与
SC 47台上917例（解）：以婚約解除或違反為解除條件之贈与

2、違反婚約則即終止⇒類推§979-1

3、死亡時无適用（21院838）

(1) 婚約具一身專屬性⇒死亡解消⇒不用返还贈与物

(2) 依從前律例有不追財禮之明文
（大清律例）

(3) 订婚約无須聘財，縱事實上有惟僅係一种贈与，不得因一方死亡而請求返还贈与物

4、§979-2：2年時效